

1502834-43.2019.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... feita, há provas robustas comprovando a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, devendo o réu ser condenado como incurso no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulinia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502834-43.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502834-43.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Mesquita Couto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra ANDRÉ MESQUITA COUTO, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, porque no dia 08 de outubro de 2019, às 15h20, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 500, bairro Parque Bom Retiro, nesta cidade de Paulínia, o indiciado agiu em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta de cor preta e amarela da marca CALOI, pertencente a vítima Felipe dos Santos Marteloze. Narra a denúncia que a vítima estava no local dos fatos - via pública - e foi surpreendida pelo acusado, que anunciou o assalto e fez menção de ter uma arma de fogo debaixo a camisa. A vítima, sem reação, haja vista o temor que sentir, entregou-lhe de pronto a bicicleta. Imediatamente, ele se evadiu do local um uma bicicleta. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia.

Ao chegar ao local, de posse das características do roubador, os guardas municipais, através de informações do corpo de bombeiros empreenderam diligências e localizaram o acusado em meio ao matagal que fica nos arredores da Av. Presidente Juscelino Kubitschek,, ocasião em que, ao presenciar a aproximação dos guardas,

não apresentou resistência. Em revista pessoal, não fora encontrada arma de fogo. Preso em flagrante, o acusado teve a liberdade provisória concedida em 10 de outubro de 2019 às fls. 52/53.

A denúncia instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 07 de fevereiro de 2022 às fls. 63. Devidamente citado às fls. 71, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 75/76.

As folhas de antecedentes criminais foram juntadas às fls. 119/122.

Durante a instrução datada no dia 02 de junho de 2022, foram ouvidas a vítima, a testemunha, Guarda Municipal Paulo Sérgio, e o réu, às fls. 127.

Em debates orais, o Ministério Público apresentou alegações finais. A defesa apresentou em fls. 128/139.

A Douta Promotoria requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, e o cumprimento da pena em regime fechado.

A Douta Defesa requereu que seja reconhecida a nulidade existente na exordial, havendo pena, que seja fixada no patamar mínimo legal nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal. Nesse sentido, requereu que não seja configurado o aumento de pena, por ausência de provas. Requereu que a pena restritiva de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos. Consequentemente, pleiteou pelo afastamento da qualificadora e ainda o reconhecimento do crime na forma tentada e, sendo assim, seja aplicada a redução de 2/3 prevista no Código Penal. Por fim, requereu que a denúncia seja julgada totalmente improcedente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade dos delitos imputados ao réu restou delineada por meio de auto de prisão em flagrante às fls. 01, boletim de ocorrência às fls. 09/12, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 13/14, pelo auto de reconhecimento às fls. 17/18, e demais provas colhidas em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A vítima Felipe dos Santos Martelozo, ouvida em juízo, relatou que a data dos fatos saiu com um amigo para andar de bicicleta, entretanto, quando estava voltando para sua casa deparou-se com dois indivíduos andando na mesma avenida, em sentido contrário. Relatou que percebeu a movimentação dos acusados, porém, não suspeitou que algo poderia acontecer. No entanto, repentinamente, fora surpreendido pelos indivíduos, que logo anunciaram o assalto. Como resultado, teve sua bicicleta levada e, ainda, conta que fora ameaçado pelo indiciado, simulando estar armado com arma de fogo, sobre a camisa. Afirmou que, apesar da menção, o acusado não parecia estar armado. Disse ainda que o comparsa do indiciado (um menor de idade) o ameaçou, fazendo gestos que iria agredi-lo com um soco e revelou que fora o mesmo que se evadiu do local com sua bicicleta. Relatou que logo após o ocorrido, fora direto com sua avó para a delegacia de polícia registrar um Boletim de Ocorrência. Ao final, perguntado sobre sua saúde mental, afirmou que ainda tem medo de ir até o local do crime e que até o momento não superou o acontecimento.

O Guarda Municipal Paulo Sérgio inquirido em juízo, declarou que recebeu informações via rádio policial da guarda municipal, fornecida pelos agentes do corpo de bombeiro que estavam presentes nas proximidades do local. Disse que quem iniciou em primeira mão a abordagem aos infratores fora os agentes do corpo de bombeiro, que da mesma forma conseguiram prontamente de maneira eficaz recuperar a bicicleta da vítima. Por consequência da abordagem, os infratores correram sentido à plantação de cana, porém, poucos minutos depois foram apreendidos pela Guarda Municipal, na figura do Sr. Paulo Sérgio. As partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela vítima e testemunhas. Disse também que os infratores prontamente confessaram o crime, sem apresentar nenhuma represália. Interrogado em juízo, o réu André Mesquita Couto alegou que no dia dos fatos estava com um amigo (menor de idade) em sua própria bicicleta, sentido à Paulínia onde iam se encontrar com umas amigas. Contudo, durante o percurso disse que seu amigo fora em direção a vítima e anunciou o assalto. Contudo, alegou que não teve nenhum envolvimento com o assalto, sendo apenas um mero telespectador. Disse também que confessou o crime ao Guarda Municipal por desespero e também por estar junto com o

amigo no momento do crime. Ao final, argumentou que está trabalhando e se mudou para a cidade de Campinas para tentar uma nova vida e andar sob novas companhias. Pois bem.

A autoria do réu está amplamente corroborada pela prova oral produzida pela testemunha, como a confissão do crime aos guardas municipais, sendo assim, sua conduta subsuma-se ao tipo penal descrito no artigo 157, caput, do Código Penal. Como visto, o acusado foi preso em flagrante, sendo localizado em sua posse a bicicleta da vítima.

Não há nenhum elemento concreto nos autos a desacreditar o depoimento do guarda municipal. Nenhum indício há de que teriam incriminado o réu injustamente. Aliás, este mesmo, em seu interrogatório, confessou que fez parte do crime.

Enfim, flagrado o acusado logo após a prática do roubo, na posse da res furtiva, inegável a sua autoria.

Ademais, o acusado foi reconhecido pela vítima, seguramente, em solo policial, bem como em juízo como sendo parte do crime, tendo em vista que na ocasião dos fatos o imputado não usava nada que cobrisse seu rosto, o que possibilitou que a vítima pudesse ver bem seu rosto, bem como sua compleição física. Diante disso, os guardas encontraram o indicado sob posse da bicicleta, conseguindo recuperar.

No que tange à causa de aumento em razão do concurso de agentes, é certo que também restou demonstrado tanto pelas palavras da vítima como pelo próprio interrogatório do réu.

O crime foi consumado, não havendo que falar em tentativa.

Desta feita, há provas robustas comprovando a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, devendo o réu ser condenado como incurso no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada normal. O acusado não é possuidor de antecedentes criminais.

Ressalte-se que, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer, "(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado" (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Sobre a conduta social e personalidade do acusado, não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

Os motivos e as circunstâncias são próprios da espécie.

As consequências foram normais.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria existe a atenuante da menoridade relativa. No entanto, por força da súmula 231 do STJ, a pena não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal. Portanto, na fase intermediária, mantém-se a pena de 4 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, existe uma causa de aumento pela agravante prevista no § 2º, II, do artigo 157 do CP – concurso de agentes. Com isso, a pena deverá aumentar de 1/3 a metade. Aplico a fração de 1/3, pois o delito, embora grave, foi cometido com circunstâncias normais à espécie. Desta feita, fixa-se a pena final em 5 anos e 4 meses e o pagamento de 13 dias-multa.

No que concerne ao regime prisional impositivo à espécie, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, mister fixar-se a modalidade inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena e as circunstâncias serem normais à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar ANDRÉ MESQUITA COUTO, por incursão no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena

de 5 anos e 4 meses e o pagamento de 13 dias-multa. no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto.

O réu poderá recorrer em liberdade.

O objeto roubado já foi entregue à vítima.

Condene o réu nas custas processuais, ressalvada eventual gratuidade.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, determino: que se expeça a competente guia de recolhimento/execução definitiva; Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação do réu; oficie-se à VEC; inclua-se o nome do réu no rol de culpados; atualize-se o valor das custas processuais e intime-se o réu para pagamento, salvo se beneficiário da justiça gratuita; e, oportunamente, expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada. P.I.C.

Paulinia, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA